

Liefer-/Kooperationsvertrag prüfen

Vertrag eines Geschäftspartners vor Unterschrift prüfen — Beispiel

Prüfende Partei	Kleinbrauerei Bergquell AG, 7000 Chur
Kanton	Graubünden
Vertragspartner	Getränkevertrieb Alpina AG (Exklusivvertrieb)
Sachverhalt	5-jähriger Exklusivvertriebsvertrag, feste Abnahmemenge, hohe Konventionalstrafe bei Nichterreichen

Die Kleinbrauerei Bergquell möchte den ihr vorgelegten Exklusivvertriebsvertrag vor der Unterschrift kritisch prüfen lassen.

Risiko-Übersicht

| Klausel | Risiko für Bergquell AG | Verhandlungsvorschlag |

| 5 Jahre Exklusivität | Sehr lange Bindung ohne Ausstiegsmöglichkeit | Kürzere Laufzeit oder Kündigungsrecht nach 2 Jahren verhandeln |

| Feste Abnahmemenge | Risiko bei Nachfrageschwankungen | Mengenkorridor statt fixer Menge |

| Hohe Konventionalstrafe | Unverhältnismässig bei geringer Abweichung | Staffelung nach Grad der Abweichung |

| Kein Kündigungsrecht bei Vertragsverletzung des Partners | Einseitig | Beidseitiges ausserordentliches Kündigungsrecht ergänzen |

Fehlende übliche Klauseln

- Regelung zum geistigen Eigentum an Markenmaterial.
- Vertraulichkeitsklausel.
- Gerichtsstand/anwendbares Recht fehlt im Entwurf.

Fazit

Der Vertrag ist in der vorliegenden Form deutlich einseitig zugunsten des Vertriebspartners und sollte vor Unterschrift in den genannten Punkten nachverhandelt werden.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).